

1500351-25.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040702/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22977076 - DEL.POL.SUZANO, 2040702 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Pereira da Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500351-25.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-25.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040702/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22977076 - DEL.POL.SUZANO, 2040702 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Pereira da Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de FELIPE PEREIRA DA COSTA (nascido em 21/03/1998), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, CP, pois, em 11/02/2022, por volta das 20h50, na Rua Kame Yoshimoto, altura do nº 731, Jardim Leblon, neste Município e Comarca de Suzano, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído para si, mediante violência e grave ameaça, o automóvel Chevrolet/Montana, placas FNB-2121, cor cinza, pertencente a Sidnei Aparecido Monteiro.

Em 12/02/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 77/81).

Em 23/05/2022, a denúncia foi recebida (fls. 122/123).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 151/152).

Em 19/09/2022, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas vítima e testemunhas, bem como tomado o interrogatório do Réu e declarada encerrada a instrução (fls. 197/198).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas (fls. 216/220).

A Defesa, em suas últimas razões, pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas (fls. 225/248).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21), pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 15) e pela prova oral colhida em audiência. Todavia, há fundada dúvida a respeito da autoria do crime pelo Réu.

A vítima Sidnei Aparecido Monteiro relatou que estava trabalhando, quando foi surpreendido por um dos roubadores, que lhe segurou pelo pescoço, por trás, em uma "gravata" e colocou algum objeto, que não viu em sua costela. O roubador perguntou sobre a chave do carro, dizendo que estava em cima do balcão. Então, esse roubador mandou que o comparsa pegasse a chave, o que fez. Eles entraram no veículo e foram embora, em alta velocidade. Conseguiu ver que o primeiro homem que o abordou estava com moletom cinza ou preto, escuro, de capuz, era magro e tinha pele morena. O segundo roubador estava de bermuda e tinha uma tatuagem na perna. Apontou que as roupas dos suspeitos não eram as mesmas das pessoas que foram presas e reconhecidas pela testemunha Felipe. Acredita que eles tenham trocado de roupa. Não teve, nem tem condições de reconhecer os roubadores.

A testemunha Felipe Manoel da Silva reconheceu o Réu em juízo, com 70 a 80% de certeza. É vizinho da vítima e viu seu carro passando em alta velocidade, o que achou estranho, porque a vítima sempre dirigiu devagar. Logo depois, a vítima veio a pé, dizendo que acabara de ser roubada. Entrou no carro com seu pai e passaram a perseguir o veículo, em alta velocidade, até que eles começaram a desrespeitar muitos sinais vermelhos e os perdeu de vista. Depois, viu o carro já batido e ninguém dentro. Em determinado momento, o carro entrou em uma rua sem saída e saiu de ré, jogando o carro em direção ao automóvel do depoente. Nesse momento, conseguiu ver os rostos dos dois ocupantes do veículo. Não viu os presos na rua, apenas em delegacia, em sala própria. Foram mostradas três pessoas na sala de reconhecimento, sendo que reconheceu duas pessoas, com absoluta certeza. O reconhecimento foi feito principalmente com base no rosto do suspeito.

A policial militar Bianca Donosor disse que estava em patrulhamento de rotina, quando o COPOM informou o roubo e passou as características dos roubadores: pele morena, moletom escuro e tatuagem na perna. Cerca de dez minutos depois, viu os três suspeitos caminhando pela rua, sendo que dois deles tinham as características passadas pelo COPOM. Em revistas pessoal e nas proximidades, nada de ilícito foi encontrado. Os três disseram que estavam juntos em um prostíbulo, existente nas proximidades, e voltavam para casa, negando qualquer envolvimento com o roubo. Foram levados à delegacia e apenas o Réu foi reconhecido. Ele vestiu um moletom cinza, bermuda e tinha tatuagem na perna. O carro foi achado batido a cerca de 200m do local da abordagem.

A testemunha Jhonys Washington Silva Góes disse que encontrou o Réu e Júlio Cesar mais cedo e foram a um prostíbulo, chegando lá por volta das 19h00. Saíram do prostíbulo entre 20h15 e 20h30 e, minutos depois, foram abordados pela polícia. Os policiais disseram que havia ocorrido um roubo de carro e buscavam os suspeitos. Foram levados à delegacia, onde foram submetidos a quatro reconhecimentos, sendo que, apenas no último, o Réu foi reconhecido. O Réu vestia um moletom escuro e

bermuda. Ele tem tatuagem na perna. O depoente estava de calça preta e camiseta e Julio estava com um casaco branco e vermelho e bermuda. A testemunha Julio Cesar Pinto prestou depoimento no mesmo sentido que a testemunha Jhonys, acrescentando que, durante a abordagem Em seu interrogatório, o Réu negou a autoria do crime, apresentando a mesma versão relatada em delegacia (fls. 14). Ou seja, toda a prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra a materialidade delitiva do crime de roubo majorado descrito na denúncia, mas deixa sérias dúvidas a respeito de sua autoria pelo Réu, o que leva à sua absolvição. Conforme bem exposto pelo Ministério Público e pela Defesa em suas alegações finais, a negativa do Réu é crível e os depoimentos da vítima e da testemunha presencial não apontam, com a certeza necessária a uma condenação criminal, que foi o Réu quem praticou o delito narrado na denúncia, o que leva à sua absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e o Réu FELIPE PEREIRA DA COSTA, nos termos do art. 386, V, CPP. Não havendo interesse recursal de ninguém, certifique-se desde já o trânsito em julgado desta sentença para todos. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG. Intime-se o Interessado Júlio Cesar Pinto para que compareça em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, e requeira a devolução de seu celular apreendido (fls. 22). Comparecendo o Interessado, officie-se para a restituição do bem. Não comparecendo no prazo ou não localizado, determino desde já o perdimento e a destruição do bem. Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA